

平潭综合实验区管委会办公室文件

岚综管办规〔2022〕18号

平潭综合实验区管委会办公室关于 印发平潭综合实验区国有建设用地使用权 公开出让管理办法的通知

各片区管理局，区直各单位，各区属事业单位，各区属国企：

《平潭综合实验区国有建设用地使用权公开出让管理办法》已经2022年实验区管委会第23次主任办公会议研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。

平潭综合实验区管委会办公室

2022年10月26日



平潭综合实验区国有建设用地使用权 公开出让管理办法

第一章 总则

第一条 为加强国有土地资产管理，规范国有建设用地使用权出让行为，根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》《福建省土地管理条例》和《福建省国有土地使用权出让工作规范（试行）》等相关规定，结合本区实际，制定本办法。

第二条 平潭综合实验区范围内，以招标、拍卖、挂牌方式出让国有建设用地使用权的，适用本办法。

国有建设用地使用权协议出让、先租后让等，可参照本办法执行。

第三条 平潭综合实验区范围内国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让活动，经平潭综合实验区管委会（以下简称管委会）批准后，由平潭综合实验区自然资源与生态环境局（以下简称区资源生态局）组织实施。

第四条 中华人民共和国境内的自然人、法人和其他组织，符合法律法规规定和出让文件要求的，均可参加土地交易活动。

第五条 工业、商业、旅游、娱乐、商品住宅等各类经营性

用地（包括配套的办公、科研、培训等用地），以及同一宗地有两个以上意向用地者的，必须采取招标、拍卖、挂牌方式公开出让土地。

第二章 议事规则

第六条 由管委会领导及相关部门主要领导为成员组成的平潭综合实验区管理委员会主任办公会（以下简称“管委会主任办公会”），是管委会进行国有建设用地使用权出让及土地出让价格决策的议事机构。对土地出让计划、土地出让地价等重大问题进行讨论审议，并形成集体决策意见。

第七条 区资源生态局根据区招商责任主体部门的投资用地需求、土地供应年度计划，及时组织汇总相关部门用地意见，提出国有建设用地出让计划、拟出让宗地规划条件、出让方案，经区管委会分管领导审核后，呈报管委会主任办公会审议。

第八条 每年年初由区资源生态局会同区投资促进委员会、经济发展局、财政金融局、社会事业局、交通建设局、农业农村局等相关部门，根据国土空间规划、产业发展规划、土地市场和土地储备等情况，汇总编制全区年度国有建设用地供应计划，报管委会批准后发布实施。

第九条 国有建设用地使用权出让前，区资源生态局依据控制性详细规划、规划管理技术规定和节约集约用地要求，出具拟

出让地块的规划条件、红线图，明确空间范围、土地用途、容积率、建筑密度、绿地率等内容。同一地块涉及两种以上用途的，规划条件中应明确各自用途和建筑面积。未确定规划条件的地块，不得出让国有建设用地使用权。

第十条 区资源生态局负责在管委会主任办公会上汇报土地出让方案，会议根据领导成员审议意见，形成集体决策意见。除工业项目用地可以设定产业类型、投资规模、投入产出、环保要求、建设标准和竞买人资格等准入条件外，在审议出让经营性房地产用地时，出让方案及相关出让文件中不得违规为特定竞买人设定前置或后置条件。

第十一条 区资源生态局负责将拟出让地块的相关资料，委托不少于 2 家获得省自然资源厅备案的土地估价机构，采用至少两种评估方法对拟出让地块进行地价评估。根据专业评估结果，区资源生态局提出出让起始价（标底）、竞买保证金及加价幅度初步意见，呈报管委会主任办公会审议。

审定出让起始价原则上不得低于评估结果，若确需调低起始价的，须有国家部委、省级文件相关依据，经相关行业主管部门对文件的适用范围进行审核，并在具体明确做好产业用地供后监管措施和要求的前提下，方可依法依规适当下浮出让起始价。

第十二条 拟出让的土地必须具备“净地”条件。出让土地具备的“净地”条件，由区自然资源中心、项目属地片区管理局

会同相关部门按照职责分工配合完成。不具备“净地”条件的，一律不得出让。

第三章 出让程序

第十三条 区资源生态局根据土地出让的有关规定和出让工作规范要求，按管委会主任办公会议定的事项，编制国有建设用地使用权出让方案，报管委会批准后，由区资源生态局组织实施。

第十四条 区资源生态局根据经管委会批准的国有建设用地使用权公开出让方案，组织编制国有建设用地使用权公开出让文件。

第十五条 区资源生态局同时在网上交易系统、中国土地市场网（www.landchina.com）、中国·平潭网、区公共资源交易统一平台（www.ptggzy.pingtan.gov.cn/）等媒体发布出让公告，公告期不少于 20 天，以首次发布的时间为起始日。

第十六条 竞买申请人通过网上交易系统报名，交纳竞买保证金。由区资源生态局牵头负责，相关部门配合对出让公告规定时间内收到的申请进行资格审查。经审查，符合规定条件的，确认申请人的投标或竞买资格，并通知其参加公开出让活动。接受申请和资格审查的工作人员不得泄露申请人的相关情况。

第十七条 申请人资格确认后（招拍挂出让前 1 至 2 天），由管委会主任（或授权分管领导）根据公开出让地块的基本情况、

出让起始价（标底）及申请人的报名情况，确定公开出让地块保留价。

第十八条 出让活动通过招标、拍卖或挂牌方式实施。招标或拍卖活动由土地招标或拍卖主持人主持，出让工作现场会地点设在区行政服务中心。项目属地片区管理局、区经济发展局、行政审批局、自然资源中心等有关单位可指派人员参加现场会，对公开招标、拍卖过程进行现场监督，并签字确认成交结果。确认中标人或竞得人后，区资源生态局与中标人或竞得人签订《中标通知书》或《成交确认书》。采取挂牌方式出让土地使用权的，须通过“福建省土地使用权出让管理系统”进行网上交易。网上交易严格按照《福建省土地使用权出让网上交易规则（试行）》等规范性文件执行。竞买人在网上交易系统提交竞买报价。区资源生态局根据网上竞买规则和竞价结果确定竞得入选人，签订《成交确认书》。

网上挂牌期限截止时，无人参与网上报价的，或报价低于保留价的，挂牌不成交。

第十九条 区资源生态局（出让人）在国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让会结束后3个工作日内，将公开出让结果在中国土地市场网上公布，公示期5天。公示无异议的，公开出让活动后10个工作日内，中标人或竞得人应按照《中标通知书》或《成交确认书》规定的时限，与区资源生态局签订《国有建设用地使用权出让合同》。受让人（中标人或竞得人）按合同约定时

间缴交土地出让金。

第二十条 区自然资源中心按照《国有建设用地使用权出让合同》确定的时间和条件，将出让土地交付给受让人，办理相关交地手续。

第二十一条 受让人按照《国有建设用地使用权出让合同》约定缴清全部国有建设用地使用权出让金，依法申请办理土地使用权登记，领取《不动产权证》，取得土地使用权。

第二十二条 出让手续全部办结后，区资源生态局应当对宗地出让过程中的用地申请、审批、招拍挂活动、签订合同等各环节相关资料、文件进行整理，并按规定归档管理。

第四章 监督管理

第二十三条 土地出让收支全额纳入区管委会地方财政基金预算管理，由税务部门负责征收土地出让金，全额纳入地方国库，支出一律通过区管委会地方财政基金预算的土地出让收入中予以安排，严格实行“收支两条线”管理。

第二十四条 土地出让成交后，土地出让价款必须全部缴清方可核发不动产权证，不得按土地出让价款缴纳比例办理土地使用权分期分割登记手续。

第二十五条 未按出让合同约定履行各项义务，未缴清土地出让价款、未取得不动产权证、未完成开发投资总额的 25%以上

（不含土地出让价款）等法定条件，以及出现土地闲置的，不得办理土地使用权转让手续。

第二十六条 国有建设用地使用权公开出让后，不得随意变更已批准的土地用途和容积率等规划条件。确需变更规划条件的，应当按照规定程序进行，不得以会议纪要替代法定变更程序；变更内容不符合相关区域控制性详细规划的，不得批准。对经批准改变规划条件的地块，补缴价款须经有资质的评估公司评估后，由管委会主任办公会按程序集体研究决定后，重新签订补充合同，补缴差额土地出让价款，改变土地用途的还应办理土地变更登记。

若涉及土地用途变更等重大事项，应根据国家、省级指导意见，区资源生态局根据实际，出台相关实施细则，报区党工委审议通过后严格执行，对违规决策行为，应及时发出决策提醒单，并向上级和区纪工委、监察工委报备。

第二十七条 平潭综合实验区范围内国有建设用地使用权人在组织建设项目竣工验收前，由区资源生态局对项目用地检查核验。检查核验不合格或未出具《建设项目竣工土地检查核验合格意见书》的，不予受理项目竣工验收备案和办理不动产登记。

第二十八条 领导干部不得利用职权或职务上的影响，向有关单位或人员以指定、授意、暗示等方式对具体地块出让进行干预；不得以会议纪要、招商协议等方式事先确定、约定或承诺优惠地价；坚决杜绝土地出让金返还的现象；不得干预招拍挂出让过程和出让结果，违规批准改变土地规划条件等。对于领导干部

违规干预土地出让工作的，应及时报备记录在案，并将记录信息上传到“福建省土地使用权出让管理系统”和向区纪工委、监察工委报备。

第五章 政务公开

第二十九条 按照“业务公开、过程受控、全程在案、永久追溯”的要求，建立健全土地出让行为公开监管制约机制，实现对土地出让权力运行链条全流程的有效监控。年度土地出让计划、基准地价、宗地出让公告、出让方案、出让底价评估确定、批准变更土地用途和规划条件等基本信息，在政务信息系统上接受全程电子监察。

第三十条 对不同用途、不同等级土地的基准地价及时进行更新并予公布。基准地价原则上每二年更新一次，并根据市场变化适时进行调整。基准地价的基本内容、调整系数向社会公布，并接受查询。

第六章 责任追究

第三十一条 土地使用权招标、拍卖或者挂牌成交后，受让人未按规定时间签订出让合同的，由区资源生态局取消其中标或竞得资格，缴纳的保证金不予退还。

第三十二条 受让人未按期足额缴付土地使用权出让金的，区资源生态局有权解除土地使用权出让合同；受让人已支付的定金依约不予退还；造成损失的，受让人应当赔偿损失。

第三十三条 投标人或竞买人以弄虚作假、串通压价等手段获得土地使用权的，区资源生态局可以依法取消其中标或竞得资格，收回土地使用权，造成损失的，投标人或竞买人依法承担赔偿责任；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

第三十四条 受让人未按出让合同约定的规划用地性质或规划要求开发利用、经营土地的，未按出让合同约定的开发期限或条件开发利用、经营土地的，由区资源生态局会同相关部门按相关法律、法规和规章的规定予以处置。

第三十五条 国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让工作人员违反规定私自向他人泄露底价、竞买人的相关情况，或者玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或上级主管部门给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第七章 附则

第三十六条 本办法由区资源生态局负责解释。

第三十七条 本办法自发布之日起施行，《平潭综合实验区国有建设用地使用权公开出让管理办法（试行）》（岚综管办〔2018〕195号）同时废止。

抄送：各人民团体，驻岚各单位。

区人大工委，区政协工委，区法院，区检察院。

区投资促进委员会、政府性投资重点项目建设总指挥部。

平潭综合实验区管委会办公室

2022年10月31日印发

